



訴願決定書

案 號： 1121071208
要 旨： 因違反噪音管制法事件提起訴願
發文日期： 民國 112 年 12 月 28 日
發文字號： 新北府訴決字第 1122047106 號
相關法條： 訴願法 第 79 條
行政罰法 第 5 條
噪音管制法 第 2、23、4、8 條

全 文：

新北市政府訴願決定書

案號：1121071208 號

訴願人 柳○瀚

原處分機關 新北市政府環境保護局

上列訴願人因違反噪音管制法事件，不服原處分機關民國 112 年 9 月 30 日新北環稽字第 00-000-000038 號裁處書所為之處分，提起訴願一案，本府依法決定如下：

主 文

訴願駁回。

事 實

緣本府警察局蘆洲分局交通分隊員警於民國（下同）112 年 7 月 1 日 22 時 30 分許，於本市○○區○○路與永安北路口執行路邊攔查，查獲訴願人於本市使用未經主管機關噪音審驗或檢驗合格排氣管之機車（車號：000-0000，下稱系爭車輛）行駛於道路，致妨害他人生活環境安寧，遂通報原處分機關查處。案經原處分機關審查，以訴願人違反噪音管制法第 8 條第 4 款及本府 112 年 6 月 20 日新北府環空字第 1121157884 號之公告事項八、（二）規定，依噪音管制法第 23 條及違反噪音管制法案件裁罰基準第 2 點附表項次 1 規定，以 112 年 9 月 30 日新北環稽字第 00-000-000038 號裁處書（下稱系爭裁處書），裁處訴願人 3,000 元罰鍰。訴願人不服，提起本件訴願，並據原處分機關檢卷答辯到府。茲摘敘訴辯意旨於次：

- 一、訴願意旨略謂：當初排氣管有無合法牌，攔檢時都是開驗車單，所以沒有特意選擇有合法牌的。當初被攔檢時，警察也說是驗車，驗不過才開罰，驗過了就可拿合法貼紙。訴願人的車輛排氣管的尾孔很小，也很小聲，驗噪音一定會過的，只是它沒有合法牌而已，現在政府強調抓「吵」不抓「改」，不是沒有合法牌就代表吵，訴願人沒有違反噪音，請更改或撤銷原處分等語。
- 二、答辯意旨略謂：查訴願人於本市使用未經主管機關噪音審驗或檢驗合格排氣管之系爭車輛行駛於道路，已違反噪音管制法第 8 條第 4 款及本府 112 年 6 月 20 日新北府環空字第 1121157884 號公告之規定，此有本府機動車輛噪音檢查紀錄表及採證照片附卷可稽，原處分機關依法裁處，並無違誤等語。

理 由

- 一、按噪音管制法第 2 條規定：「本法所稱主管機關：在中央為行政院環境保護署；在直轄市為直轄市政府；在縣（市）為縣（市）政府。」。本府 109 年 2 月 14 日新北府環秘字第 1090218367 號公告：「主旨：本府關於…噪音管制法…、環境教育法、…所定主管機關權限，劃分予本府環境保護局執行…，自即日

生效。」準此，本案原處分機關為有權限處分之機關。

- 二、次按噪音管制法第 8 條第 4 款：「噪音管制區內，於直轄市、縣（市）主管機關公告之時間、地區或場所不得從事下列行為致妨害他人生活環境安寧：…四、其他經主管機關公告之行為。」、第 23 條：「違反第 8 條規定者，處新臺幣 3 千元以上 3 萬元以下罰鍰，並令其立即改善；未遵行者，按次處罰。」，違反噪音管制法案件裁罰基準第 2 點規定：「違反本法規定者，罰鍰額度依附表所列情事裁處之。」。
- 三、再按本府 110 年 10 月 25 日新北府環空字第 11019696401 號公告：「主旨：修正『新北市（以下簡稱本市）噪音管制區內禁止行為及管制區域與時間』，並自即日起生效。…公告事項：…八、於本市各類噪音管制區內不得從事下列行為致妨害他人生活環境安寧：…（二）於晚上 10 時至翌日上午 6 時，使用未經主管機關噪音審驗或檢驗合格排氣管之車輛行駛於道路。…九、違反本公告者，依噪音管制法第 23 條規定，處新臺幣 3 千元以上 3 萬元以下罰鍰，並令其立即改善；未遵行者，按次處罰。」、本府 112 年 6 月 20 日新北府環空字第 1121157884 號公告：「主旨：修正本府 110 年 10 月 25 日新北府環空字第 11019696401 號公告之『新北市（以下簡稱本市）噪音管制區內禁止行為與管制區域及時間』，並自 112 年 7 月 18 日生效。…公告事項：…八、於本市各類噪音管制區內不得從事下列行為致妨害他人生活環境安寧：…（二）使用未經主管機關噪音審驗或檢驗合格排氣管之車輛行駛於道路。十、違反本公告者，依噪音管制法第 23 條規定，處新臺幣 3 千元以上 3 萬元以下罰鍰，並令其立即改善；未遵行者，按次處罰。」。
- 四、末按行政罰法第 5 條規定：「行為後法律或自治條例有變更者，適用裁處時之法律或自治條例。但裁處前之法律或自治條例有利於受處罰者，適用最有利於受處罰者之規定。」，及法務部 108 年 8 月 14 日法律字第 10803511720 號函要旨：「行政罰法第 5 條規定參照，所謂『行為後法律或自治條例有變更』者，限於已公布或發布且施行之實體法規變更，變更前後新舊法規必須具有同一性，且為直接影響行政罰裁處義務或處罰規定；又法律或自治條例授權訂定法規命令或自治規則以補充義務規定或處罰規定一部分，此類規定變更如足以影響行政罰裁處，自亦屬法規變更；…。」、108 年 10 月 4 日法律字第 10803514450 號函要旨：「行政罰法第 5 條規定參照，『從新從輕』處罰原則適用，應如何認定新舊法裁罰輕重部分，按新舊法規比較，必須具體進行，並非抽象地就法規構成要件與法律效果為比較，而是針對『於具體個案何種法規對受處罰者最有利』問題，就整個法律狀態審查；…。」。是法律授權行政機關訂定法規命令之目的倘係在補充義務或處罰規定之一部，該法規命令變更前後如具有同一性，且影響行政罰裁處者，自屬行政罰法第 5 條所定之法律變更；又該變更後之法規是否有利於受處罰者，應就變更前、後法規於個案中具體適用結果互為比較，何者對於受處罰者較為有利以為判斷。查本府 110 年 10 月 25 日新北府環空字第 11019696401 號（下稱前公告）及 112 年 6 月 20 日新北府環空字第 1121157884 號公告（下稱後公告），均係本府依噪音管制法第 8 條第 4 款規定授權，對多數不特定人民妨害他人生活環境安寧之行為，予以公告管制，倘有違反上開公告事項者，得依同法第 23 條規定處以罰鍰，故上開公告目的係在補充義務或處罰規定之一部，性質上屬法規命令。次查前、後公告之公告事項八、（二）規定均係針對「使用未經主管機關噪音審驗或檢驗合格排氣管之車輛行

駛於道路」行為態樣予以管制，後公告之公告事項八、（二）規定則係將原有管制時段限制即晚上 10 時至翌日上午 6 時予以刪除，應認前、後公告規定變更後仍具有同一性，且該變更直接影響原處分機關就該類違規行為之裁處，故前、後公告之變更倘係在訴願人違規行為之後者，自有行政罰法第 5 條本文規定之適用。依據行政罰法第 5 條規定可知，行政罰法係採「從新從輕」之處罰原則，即於行為後之法律或自治條例有變更者，原則上係「從新」，適用行政機關裁處時之法律或自治條例；僅於裁處前之法律或自治條例有利於受處罰者，始例外「從輕」，適用最有利於受處罰者之法律或自治條例規定（最高行政法院 106 年度判字第 151 號判決、臺北高等行政法院 110 年度訴字第 14 號判決參照）。另查本府後公告之公告事項八、（二）規定自 112 年 7 月 18 日生效；本件訴願人違規行為時間為 112 年 7 月 1 日 22 時 30 分許；是前、後公告規定之變更雖係在訴願人違規行為後；惟就前、後公告具體適用於本件之結果言，不論係依據前或後公告，訴願人行為均屬違反公告管制規定之行為，原處分機關均應依噪音管制法第 23 條規定罰鍰額度為裁處，整體法律狀態並無輕重之別，則前公告之公告事項八（二）、規定自難謂較有利訴願人，是本府前、後公告變更就本件核無行政罰法第 5 條規定但書「從輕」之適用，參照前揭最高行政法院及臺北高等行政法院判決意旨，應適用本文「從新」原則，故原處分機關依後公告之公告事項八、（二）認定訴願人違規行為，於法並無不合。

五、卷查訴願人於事實欄所述時、地，被查獲使用未經主管機關噪音審驗或檢驗合格排氣管之系爭車輛行駛於道路，致妨害他人生活安寧，此有本府機動車輛噪音檢查紀錄表、採證照片及使用中車輛噪音查驗合格雲端資料庫查詢資訊等附卷可稽，訴願人違規行為洵堪認定。原處分機關以訴願人違反噪音管制法第 8 條第 4 款及本府 112 年 6 月 20 日新北府環空字第 1121157884 號公告事項八、（二）規定，依噪音管制法第 23 條及違反噪音管制法案件裁罰基準第 2 點附表項次 1 規定，計算本案違規情節之罰鍰額度（摘錄）如下表：

六、至訴願人主張當初被攔檢時，警察說是驗車，驗不過才開罰，系爭車輛的排氣管尾孔很小，也很小聲，驗噪音一定會過，只是沒有合法牌而已，現在政府強調抓「吵」不抓「改」，並不是沒有合法牌就代表吵等語。按噪音管制法第 8 條規定明定不得從事經主管機關公告之行為，致妨害他人生活環境安寧，係採「行為管制」，而本府 112 年 6 月 20 日新北府環空字第 1121157884 號公告係依據噪音管制法第 8 條第 4 款規定授權公告，其目的係為維護民眾休憩環境安寧，故禁止使用未經主管機關噪音審驗合格排氣管之車輛行駛於道路，一經違反者即應受罰。另有關機動車輛發出聲響，不得超過機動車輛噪音管制標準，為噪音管制法第 11 條所規範之事項，尚與本案乃違反噪音管制法第 8 條之行為態樣，係屬二事。又本府警察局非為本案違規事實認定及裁罰之機關，原處分機關依員警通報資料，查明系爭車輛並無檢驗合格之資訊後依法裁處，尚無不合。是訴願人所訴，核不足採。從而，原處分機關以訴願人違反噪音管制法第 8 條第 4 款及本府 112 年 6 月 20 日新北府環空字第 1121157884 號公告之公告事項八、（二）規定，依噪音管制法第 23 條及違反噪音管制法案件裁罰基準第 2 點附表項次 1 規定，裁處訴願人 3,000 元罰鍰，揆諸首揭規定，並無違誤，原處分應予維持。

七、綜上論結，本件訴願為無理由，依訴願法第 79 條第 1 項規定，決定如主文。

訴願審議委員會主任委員 吳宗憲

委員 陳明燦

委員 陳立夫

委員 張文郁

委員 劉宗德

委員 景玉鳳

委員 王藹芸

委員 劉定基

委員 李永裕

委員 林泳玲

委員 唐美芝

如不服本決定，得於決定書送達之次日起 2 個月內向臺北高等行政法院（地址：臺北市士林區福國路 101 號）提起行政訴訟。

中華民國 112 年 12 月 28 日

相關圖表：附表.PDF